

Fortaleza - CE, 10 de agosto de 2026.

OFÍCIO Nº 001/2026

DESTINADA À Energisa Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA - MS

UNIDADE CONSUMIDORA: 10/83605-6

O município de Miranda-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.452.315/0001-68, com sede administrativa situada à Praça Agenor Carrilho, nº 222, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fábio Santos Florença, por meio de sua representante legal devidamente constituída conforme procuração anexa, Sra. Ana Livia F. Dias, vem apresentar o seguinte ofício sobre cobrança indevida por perda nos reatores de lâmpadas, considerando que o consumidor e outros interessados podem junto aos canais de atendimento da concessionária solicitar informações, serviços ou protocolar reclamações e denúncias (Art. 399 – Resolução Normativa Nº 1000/2021).

DA LEGITIMIDADE E DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. Em caráter inicial, observa-se que o município de Miranda firmou o contrato Nº 086/2025 com a empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.691.493/0001-54. A publicidade desse instrumento ocorreu no Diário Oficial dos Municípios da Mato Grosso do Sul no dia 18 de Setembro de 2025. O referido contrato tem como finalidade a proteção dos interesses da Contratante, com foco em questões de natureza administrativa perante a distribuidora de energia elétrica e os órgãos reguladores competentes. As especificidades dessa atuação encontram-se detalhadas no próprio contrato, conforme segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada, com comprovada expertise em direito regulatório e da energia, aliada a conhecimento técnico em grandezas elétricas e no sistema de faturamento de energia elétrica, destinada à recuperação de valores pagos indevidamente ou a maior nas faturas de energia elétrica de titularidade do município, abrangendo unidades consumidoras vinculadas a prédios públicos e ao sistema de iluminação pública. O objeto compreende a análise e regulatória das cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, a elaboração de estudos técnicos de contabilização dos valores de faturamento constantes nas faturas emitidas, a produção de peças técnicas e processuais, bem como a representação administrativa do município perante a concessionária local, ENERGISA - MS, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul.

2. Diante do exposto, ressalta-se a legitimidade da empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, devidamente representada por sua sócia-administradora, para atuar em nome da Contratante. A empresa será responsável pela apresentação de pedidos e pela defesa dos interesses da Contratante perante a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a distribuidora de energia elétrica.

DOS ANEXOS

3. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

DOS FATOS E DOS DIREITOS

4. Trata-se de contestação administrativa interposta em face da decisão proferida pela Ouvidoria da Concessionária (Carta nº 2012983143/2026/OUVIDORIA - ENERGISA MS), com vistas à reforma do indeferimento e consequente restituição de valores indevidamente faturados a título de “perdas em reatores” de lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico no faturamento do parque de iluminação pública da Unidade Consumidora nº 83605 (Município de Miranda/MS), apurado por estimativa.
5. Em sua resposta, a Ouvidoria alegou genericamente que as lâmpadas mencionadas não fariam parte do parque faturado e que não haveria cobrança de perdas de reator. Ocorre que tal alegação diverge frontalmente dos dados oficiais extraídos do próprio Quadro de Iluminação Pública (QIP) mantido e utilizado pela Concessionária como base de faturamento (mês de referência Maio/2021), no qual constam expressamente cadastradas e faturadas 1.307 lâmpadas de Vapor Metálico (70W) e 456 lâmpadas de Vapor de Sódio (70W) com acréscimos indevidos a título de equipamentos auxiliares.
6. Nos termos do art. 473 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o faturamento da energia elétrica consumida por equipamentos auxiliares deve observar, no máximo, os limites de perdas estabelecidos nas normas técnicas aplicáveis, aferidas em condição “a frio”, bem como as especificações metrológicas expedidas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 35/2022.
7. No que se refere às lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico, os percentuais máximos admissíveis de perdas em reatores encontram-se rigorosamente definidos nas normas técnicas da ABNT (em especial as NBR 13593:2011 e NBR 14305:2015), as quais vinculam a atuação da Concessionária e vedam a cobrança de valores superiores aos limites fixados “a frio”.
8. Tal entendimento encontra-se pacificado e reiteradamente consolidado no âmbito da ANEEL, conforme consignado no Despacho nº 1.456/2023-STD/ANEEL, bem como em sucessivas decisões proferidas por sua Diretoria Colegiada nos processos:
 - nº 48500.002048/2023-42,
 - nº 48500.002050/2023-11,
 - nº 48500.006919/2022-16,
 - nº 48500.004731/2023-14,
 - nº 48500.005659/2023-42,
 - nº 48500.002136/2023-44,
 - nº 48500.006249/2023-19,
 - nº 48500.006121/2023-55.
9. Em todos os precedentes listados anteriormente, a Agência Reguladora determinou a estrita observância dos limites máximos de perdas “a frio” definidos pelas normas técnicas da ABNT, vedando expressamente a realização de cobranças baseadas em estimativas genéricas ou desprovidas de respaldo técnico-normativo, sob pena de caracterização de cobrança indevida.
10. À luz do entendimento reiterado e uniforme firmado pela ANEEL nos julgamentos supracitados, destaca-se, a título exemplificativo, o posicionamento adotado no julgamento do Processo nº 48500.006121/2023-55, no qual restou expressamente reconhecida a ilegalidade da inclusão de perdas não comprovadas e não autorizadas normativamente no faturamento da classe

Iluminação Pública, reafirmando-se o dever da Concessionária de limitar a cobrança aos parâmetros técnicos regulamentadamente admitidos, bem como de proceder à restituição dos valores faturados a maior:

DESPACHO Nº 320, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025

[...]

DECIDE:

(i) conhecer do recurso interposto pela Enel Distribuição Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 07.047.251/0001-70 em face da decisão emitida pela Diretoria da Agência Reguladora do Estado do Ceará – ARCE no processo nº PROC/OUV/PROC 11411/2022, para, no mérito, negar-lhe provimento;

(ii) conhecer do recurso interposto pelo Município de Jaguaribe – CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66 em face da decisão emitida pela Diretoria da Agência Reguladora do Estado do Ceará – ARCE no processo nº PROC/OUV/PROC 11411/2022, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de:

(ii.a) reformar parcialmente a decisão exarada pelo Conselho Diretor da ARCE no Processo PROC/OUV/PROC 11411/2022 e determinar que a Enel Distribuição Ceará corrija as perdas aplicadas no faturamento do sistema de IP do Município de Jaguaribe – CE de forma a contemplar, no cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares, as alterações das normas ABNT referentes a cada tipo de lâmpada, aplicando-se as perdas a frio estabelecidas nas normas ABNT;

(ii.b) determinar que a Enel Distribuição Ceará revise os faturamentos do sistema de IP do Município de Jaguaribe – CE de forma a contemplar, no cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares referentes a todas as lâmpadas de vapor de sódio, as alterações das normas ABNT referentes a cada tipo de lâmpada, aplicando-se as perdas a frio estabelecidas nas normas ABNT, seguindo os procedimentos dispostos no art. 113 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, observando-se o Despacho ANEEL nº 18, de 2019, pelo período de 30/07/2011 até a data da efetiva correção dos valores de perdas do faturamento, com a devolução realizada em dobro, podendo abater do total a devolver os valores já efetivamente devolvidos ao Município;

(ii.c) determinar que a Enel Distribuição Ceará revise os faturamentos do sistema de IP do Município de Jaguaribe – CE de forma a excluir, no cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares referentes a todas as lâmpadas fluorescentes, as perdas consideradas, visto que a perda indicada pela ABNT é zero, seguindo os procedimentos dispostos no art. 113 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, observando-se o Despacho ANEEL nº 18, de 2019, pelo período de 30/07/2011 até a data da efetiva correção dos valores de perdas do faturamento, com a devolução realizada em dobro, podendo abater do total a devolver os valores já efetivamente devolvidos ao Município;

(ii.d) determinar à Enel Distribuição Ceará enviar aos representantes do Município o detalhamento dos cálculos dos valores devolvidos, conforme art. 133 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, discriminando os valores faturados incorretamente para cada tipo de lâmpada, atualização e juros incidentes;

(iii) determinar que esta decisão seja cumprida no prazo de 15 (quinze) dias após o seu trânsito em julgado; e

(iv) determinar que a distribuidora envie à ANEEL, num prazo máximo de 15 (quinze) dias após o prazo previsto no item (viii) desta decisão, comprovação do seu cumprimento. (grifou-se)

11. Diante do arcabouço normativo e do entendimento consolidado no âmbito da ANEEL, o tratamento regulatório aplicável à matéria impõe as seguintes balizas:

(a) Para reatores de lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico, admite-se, no máximo, a consideração das perdas estritamente previstas nas respectivas normas técnicas da ABNT, aferidas nos termos regulamentares.

12. No caso concreto, verifica-se que os percentuais de perdas adotados pela Concessionária (15,21W para vapor de sódio e 15,20W/15,21W para vapor metálico) extrapolam os limites máximos admitidos pelas normas técnicas aplicáveis (14,00W segundo a ABNT NBR 13593:2011), configurando cobrança indevida e prática incompatível com o regime regulatório vigente. Tal conduta afronta diretamente o art. 473 da REN nº 1.000/2021, o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, inciso III, 39, inciso V, e 42, parágrafo único. Impõe-se, portanto, a devolução dos valores faturados a maior, nos termos do art. 323, inciso II, da

REN nº 1.000/2021, em consonância com o entendimento firmado no Despacho nº 2.006/2024, acrescida dos devidos encargos legais.

13. Constata-se, ainda, que os percentuais de perdas considerados no faturamento realizado pela Concessionária ultrapassam os limites máximos previstos nas normas técnicas da ABNT aplicáveis, em manifesta desconformidade com o art. 473 da REN nº 1.000/2021 e com o entendimento reiterado e vinculante da ANEEL, conforme demonstrado de forma objetiva na tabela comparativa apresentada a seguir.

Tipo	Pot. (W)	ABNT NBR 13593	Energisa MS	Dif. (W)	Qtd.	Excedente Mês (kWh)
VM	70	14,00 W	15,21 W	1,21 W	1.307	508,92
VS	70	14,00 W	15,21 W	1,21 W	456	177,41
TOTAL	-	-	-	-	1.763	686,33

Tabela 1: Comparativo de Perdas em Reatores - UC 83605 (Miranda/MS)

14. Registre-se que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 consolidou, em linhas gerais, o entendimento já firmado pela revogada Resolução Normativa nº 414/2010, mantendo a diretriz regulatória quanto aos critérios de faturamento da classe Iluminação Pública. Nesse sentido, dispõe o art. 473 da REN nº 1.000/2021:

Art. 473. Para fins de faturamento, a energia elétrica consumida pelos equipamentos auxiliares de iluminação pública deve ser estimada pelos critérios das normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Parágrafo único. Mediante acordo prévio entre a distribuidora e o poder público municipal, a estimativa disposta no caput pode ser realizada por meio de dados do fabricante dos equipamentos ou em ensaios realizados em laboratórios acreditados por órgão oficial.

15. Destaca-se que o dispositivo não autoriza a adoção unilateral de percentuais genéricos ou estimativas dissociadas das normas técnicas aplicáveis, tampouco a imputação de perdas não comprovadas ou não previstas em norma específica, reforçando a ilegalidade da cobrança realizada pela Concessionária no caso concreto.
16. Os dados e quantitativos acima apresentados foram extraídos do Quadro de Iluminação Pública – QIP, referente a Maio de 2021, em anexo, documento elaborado e utilizado pela própria Concessionária como base de cálculo para o faturamento mensal da unidade consumidora da classe Iluminação Pública (UC 83605). Ressalta-se que referido faturamento é realizado por estimativa, a partir das informações constantes no QIP, circunstância que reforça a necessidade de estrita observância dos limites técnicos e regulatórios aplicáveis, bem como evidencia a improcedência das alegações da Ouvidoria.
17. Diante do exposto, apura-se a ocorrência de cobrança indevida correspondente a 686,325 kWh/mês, relativa ao parque de iluminação pública considerado no Quadro de Iluminação Pública – QIP. Projetado tal excedente para o período de 120 (cento e vinte) meses, equivalente a 10 (dez) anos, o montante total indevidamente faturado perfaz 82.358,976 kWh. Nos termos do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a repetição do indébito em dobro, totalizando 164.717,951 kWh, acrescida de atualização monetária e juros moratórios, a serem apurados até a efetiva restituição.
18. No que concerne à interpretação do art. 473 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 — dispositivo que reproduz, em essência, o teor do art. 25 da revogada REN nº 414/2010

—, a ANEEL firmou entendimento no sentido de que as perdas de reatores, quando excepcionalmente admitidas, devem ser calculadas exclusivamente com base nas perdas máximas “a frio” previstas nas normas técnicas da ABNT, sendo expressamente vedadas estimativas “a quente”, percentuais genéricos ou quaisquer acréscimos destituídos de amparo técnico-normativo. Tal orientação encontra-se formalizada, entre outros atos, na Nota Técnica nº 76/2023-SMA/ANEEL e no Despacho nº 1.456/2023-STD/ANEEL, consolidando o entendimento regulatório aplicável ao caso concreto.

DOS PEDIDOS

19. Ante o exposto, requer-se à Concessionária (e/ou ao Órgão Regulador AGEMS/ANEEL):

- (a) que receba a presente contestação/recurso e reforme integralmente o parecer emitido pela Ouvidoria (Carta nº 2012983143/2026/OUVIDORIA), promovendo a solução e resposta conclusiva no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 408, I, da REN nº 1.000/2021;
- (b) que efetue a devolução integral dos valores indevidamente cobrados a título de “perdas em reatores” referentes às lâmpadas de vapor de sódio e vapor metálico, relativamente aos últimos 10 (dez) anos, contados do primeiro protocolo da reclamação, conforme o Despacho nº 2.006/2024 (aplicação do art. 205 do Código Civil), em dobro (art. 323 da REN nº 1.000/2021 e art. 42, parágrafo único, do CDC), acrescidos de atualização monetária e juros até a efetiva devolução;
- (c) que a devolução se dê por depósito em conta corrente de titularidade do Município de Miranda/MS, na forma do art. 323, § 7º, II, da REN nº 1.000/2021, comunicando-se o cumprimento por escrito ao representante legal;
- (d) que, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art.5º, LV), bem como da eficiência e celeridade (Lei nº 9.784/1999, art. 2º), e às regras de representação do consumidor perante a distribuidora/Aneel (REN nº 1.000/2021, art. 9º), todas as comunicações, intimações e notificações relativas a esta reclamação sejam dirigidas exclusivamente ao representante legal do Município que subscreve, preferencialmente pelo e-mail contato@hlaconsultoria.com , reputando-se ineficazes aquelas enviadas a terceiros ou ao antigo representante, por risco de cerceamento de defesa;
- (e) caso a Concessionária alegue a existência de dívida líquida e exigível em face do Município, que, na mesma resposta, apresente quadro analítico e documental claro e segregado, em estrita observância aos deveres de transparência e informação (CDC, art. 6º, III, e Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50), contendo, obrigatoriamente:
 - débitos de consumo;
 - débitos oriundos de TOI de Censo;
 - débitos oriundos de TOI comum;
 - débitos de faturas desagrupadas;
 - dívidas prescritas (dívida com mais de 60 meses). Deverá constar, ainda, a data da última atualização da dívida informada.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município